

한국가스공사 상임감사위원

통보요구

일련번호 제22-이해충돌방지-02호

제목 이해충돌방지법 위반행위 신고시스템 구축 필요

소관부서 ☞☞☞☞☞☞처 ☞☞☞☞☞☞부

조치부서 ☞☞☞☞☞☞처 ☞☞☞☞☞☞부

내용

1. 업무 개요

☞☞☞☞☞☞처 ☞☞☞☞☞☞부는 「KOGAS 임직원의 이해충돌방지제도 운영지침」에 따라 공사 이해충돌 방지제도의 운영을 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「공직자의 이해충돌방지법」 제18조(위반행위의 신고 등) 및 「KOGAS 임직원의 이해충돌방지제도 운영지침」 제14조(위반행위 신고)에 따르면 누구든지 이 법의 위반행위가 발생하였거나 발생하고 있다는 사실을 알게 된 경우에는 국민권익위원회, 이 법의 위반행위가 발생한 공공기관, 감독기관, 감사원, 수사기관에 신고할 수 있고, 이해충돌방지담당관은 신고를 하려는 국민에게 별지 제12호 서식을 작성하여 서면으로 제출하도록 안내하여야 한다. 또한 「KOGAS 임직원의 이해충돌방지제도 운영지침」 제15조(위반행위 신고의 처리)에 따라 이해충돌방지담당관은 조사 등을 마친 날로부터 10일 이내에 그 결과를 신고자에게 별지 제13호 서식에 따른 서면으로 통보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

공사는 「공직자의 이해충돌방지법」 제18조 및 「KOGAS 임직원의 이해충돌방지제도 운영지침」 제14조에 따라 일반 국민이 공사 임직원의 이해충돌방지법 위반행위에 대해 신고할 수 있는 자체 창구를 마련하여야 하나, 【표1】 과 같이 이해충돌방지 위반행위에 대한 신고창구는 부재함을 확인하였다.

【표1】 공사 홈페이지 내 신고창구 현황

실명신고	방만경영, 불법하도급, 갑질피해, 청탁금지법 위반행위, 공공재정 부정청구
익명신고	방만경영, 불법하도급, 갑질피해, 청탁금지법 위반행위

관계부서 등 의견 및 검토결과

충청북도청은 충청북도부는 공공기관 임직원의 법 위반행위에 대해 누구든지 신고할 수 있는 창구(“국민권익위원회 청렴포털”)를 국민권익위원회가 운영 중 이기에 신고채널이 이미 존재한다는 의견을 제시하였다.

그러나 공직자가 아닌 일반 국민이 국민권익위원회의 청렴포털이라는 신고창구가 존재함을 인지하기 어렵다는 점, 임직원의 법 위반행위에 대해서는 위반행위를 행한 직원이 소속된 기관에 직접 신고하는 것이 국민의 평균적, 일반적 시각에 부합한다는 점, 「공직자의 이해충돌방지법」 제18조(위반행위 신고 등)는 국민의 신고기관 선택권을 널리 보장하고자 하는 취지가 있다는 점을 종합하면 공사의 자체 신고시스템을 마련하여 국민의 신고 편의성을 제고할 필요가 있다.

조치할 사항

충청북도 처장은 일반 국민이 공사 임직원의 이해충돌방지 위반행위에 대해 신고할 수 있는 시스템을 공사 홈페이지 내에 마련하여 주시기 바랍니다.(통보)